

법률 질의 답변서

【질의 내용】

고의 없이 과실로 사람을 다치게 한 경우 책임은?

【답변 요지】

고의 없이 과실로 인해 타인을 상해에 이르게 한 경우, 형법 제 266 조에 따라 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처해질 수 있습니다. 이 책임은 피해자가 승객이 아닌 일반 보행자일 경우에도 적용되며, 자동차 운행 중 발생한 사고에 한정되지 않고 다양한 상황에서 과실 상해에 대한 책임을 지게 됩니다. 단, 자동차손해배상 보장법 제 3 조에 따라 운전자와 가해자가 주의를 기울였음을 증명하고, 고의 또는 과실이 제 3 자에게 있음을 입증하며 자동차의 결함이 없음을 보여줄 경우 책임이 면제될 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 266 조(과실치상) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 266 조(과실치상)

- ① 과실로 인하여 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.
- ② 제 1 항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.

· 해설: 과실로 인해 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 벌금, 구류 또는 과료를 부과받을 수 있으며, 이는 운전자의 주의 의무 위반 등 다양한 상황에서 적용됩니다. 이 조문은 고의 없이 발생한 사고에 대한 형사 책임을 명확히 규정하고 있습니다.

▶ 자동차손해배상 보장법 제 3 조(자동차손해배상책임) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 3 조(자동차손해배상책임) 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자는 그 운행으로 다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다.

1. 승객이 아닌 자가 사망하거나 부상을 당한 경우에 자기와 운전자가 자동차의 운행에 주의를 기울이지 아니하였고, 피해자 또는 자기 및 운전자 외의 제 3 자에게 고의 또는 과실이 있으며, 자동차의 구조상의 결함이나 기능상의 장애가 없었다는 것을 증명한 경우
2. 승객이 고의나 자살행위로 사망하거나 부상을 당한 경우

· 해설: 승객이 아닌 자가 사망하거나 부상을 당한 경우, 운전자와 가해자가 자동차 운행 중 주의를 기울이지 않았음을 증명하고, 피해자나 제 3 자의 고의 또는 과실, 자동차의 결함이 없음을 입증하면 책임을 면할 수 있는 특례를 제시합니다. 이는 과실 상해의 책임을 완화하거나 면제할 수 있는 조건을 명시하고 있습니다.

【결론】

고의 없이 과실로 타인을 다치게 한 경우, 형법 제 266 조에 따라 형사 처벌을 받을 수 있으나, 자동차손해배상 보장법 제 3 조의 조건을 충족하면 책임을 면할 수 있습니다. 실무적으로는 사고 발생 시 운전자와 가해자가 주의 의무를 충실히 이행하였음을 입증하는 증거를 철저히

히 수집하고, 피해자의 과실이나 자동차 결함 여부를 명확히 확인하는 것이 중요합니다. 책임 면제를 위해서는 법적 절차를 통해 위 조건들을 명확히 증명해야 하며, 필요하다면 법률 자문을 받는 것이 바람직합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: EXAONE-3.5-7.8B · 교차검증: Qwen2.5-7B (온프렘리스)

문서 생성: 2026-07-07 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증